P U T U S A N

Nomor 2191/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Adi Prayetno Als Bewok**
Tempat lahir	:	Helvetia
Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun / 15 November 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Alfaka Raya, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2022;
b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
   1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
   2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2191/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2191/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Prayetno Als Bewok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Prayetno Als Bewok dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3.Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Adi Prayetno Als Bewok** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Adi Prayetno Als Adi Bewok pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ”tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ditangkap oleh 3 (tiga) orang yang laki - laki yang kemudian Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ketahui polisi , dimana Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ditangkap karena tertangkap tangan memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu kepada polisi yang menyaru (menyamar) sebagai pembeli, selanjutnya polisi membawa Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan. Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ketika Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK sedang nongkrong di Jl Alfaka Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, kemudian 1 (satu) orang laki - laki datang menemui Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK dan mengatakan mau membeli Narkotika dengan sebutan sabu, selanjutnya Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK menanyakan “MAU MEMBELI PAKET BERAPA” dan pembeli tersebut mengatakan “PAKET RP.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)“ selanjutnya Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dari dalam kantong celana Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK dan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK serahkan kepada pembeli tersebut, dan kemudian Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK langsung ditangkap, dimana pembeli tersebut adalah polisi yang menyaru (menyamar) sebagai pembeli. Pada saat Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ditangkap, barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK adalah 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram di genggaman tangan kanan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) bungkus plastik klip kosong di temukan diatas meja dihadapan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK. Secara keseluruhan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik saksi sendiri, dengan tujuan untuk Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK perjualbelikan. Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memiliki Narkotika dengan sebutan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki - laki yang nama panggilannya BONCEL (DPO), umur sekitar 39 Tahun yang alamatnya tidak Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ketahui, Namun selama ini Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK bertemu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BONCEL (DPO) di daerah sentis percut sei tuan. Terakhir kali Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK membeli Narkotika dengan sebutan sabu tersebut yaitu pada hari selasa 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, dimana sabu tersebut Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK belikan terakhir kali sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Gram. Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan selama Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu 6 (enam) bulan yang lalu, Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK hanya membeli Narkotika dengan sebutan sabu dari BONCEL (DPO). Cara Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut yaitu setelah sabu Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK beli dari BONCEL (DPO), kemudian sabu tersebut Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK bawa pulang dan nongkrong di sekitar rumah Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK, dan pembeli yang datang menemui Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK untuk membeli sabu. Selama Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu, yang habis Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK jual setiap harinya sebanyak 1 (satu) Gram, sehingga Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK membeli sabu dari BONCEL (DPO) sekali dalam 2 hari. Tujuan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang, yaitu keuntungan dari memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:4446/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis shabu pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Adi Prayetno Als Adi Bewok pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ”tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ditangkap oleh 3 (tiga) orang yang laki - laki yang kemudian Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ketahui polisi , dimana Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ditangkap karena tertangkap tangan memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu kepada polisi yang menyaru (menyamar) sebagai pembeli, selanjutnya polisi membawa Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan. Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ketika Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK sedang nongkrong di Jl Alfaka Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, kemudian 1 (satu) orang laki - laki datang menemui Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK dan mengatakan mau membeli Narkotika dengan sebutan sabu, selanjutnya Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK menanyakan “MAU MEMBELI PAKET BERAPA” dan pembeli tersebut mengatakan “PAKET RP.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)“ selanjutnya Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dari dalam kantong celana Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK dan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK serahkan kepada pembeli tersebut, dan kemudian Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK langsung ditangkap, dimana pembeli tersebut adalah polisi yang menyaru (menyamar) sebagai pembeli. Pada saat Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ditangkap, barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK adalah 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram di genggaman tangan kanan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) bungkus plastik klip kosong di temukan diatas meja dihadapan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK. Secara keseluruhan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik saksi sendiri, dengan tujuan untuk Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK perjualbelikan. Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memiliki Narkotika dengan sebutan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki - laki yang nama panggilannya BONCEL (DPO), umur sekitar 39 Tahun yang alamatnya tidak Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK ketahui, Namun selama ini Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK bertemu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BONCEL (DPO) di daerah sentis percut sei tuan. Terakhir kali Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK membeli Narkotika dengan sebutan sabu tersebut yaitu pada hari selasa 26 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, dimana sabu tersebut Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK belikan terakhir kali sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per Gram. Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan selama Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu 6 (enam) bulan yang lalu, Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK hanya membeli Narkotika dengan sebutan sabu dari BONCEL (DPO). Cara Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut yaitu setelah sabu Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK beli dari BONCEL (DPO), kemudian sabu tersebut Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK bawa pulang dan nongkrong di sekitar rumah Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK, dan pembeli yang datang menemui Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK untuk membeli sabu. Selama Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu, yang habis Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK jual setiap harinya sebanyak 1 (satu) Gram, sehingga Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK membeli sabu dari BONCEL (DPO) sekali dalam 2 hari. Tujuan Terdakwa ADI PRAYETNO Als ADI BEWOK memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang, yaitu keuntungan dari memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:4446/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis shabu pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Zepri Nadapdap**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya laporan dari masyarakat tentang aktifitas Terdakwa yang sering memperjual belikan Narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama satu team melakukan penyelidikan, dan mengawasi kegiatan Terdakwa, dan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk nongkrong di Jalan Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, anggota team Briptu Haryono Suprapto mendatangi Terdakwa sebagai pembeli, dimana saksi bersama teman yang lain menunggu sekitar 5 meter disamping gang, dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis shabu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip kecil ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus platik klip kosong ditemukan diatas meja dihadapan Terdakwa.
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital dengan tujuan untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Haryono Suprapto**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya laporan dari masyarakat tentang aktifitas Terdakwa yang sering memperjual belikan Narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama satu team melakukan penyelidikan, dan mengawasi kegiatan Terdakwa, dan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk nongkrong di Jalan Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, anggota team Briptu Haryono Suprapto mendatangi Terdakwa sebagai pembeli, dimana saksi bersama teman yang lain menunggu sekitar 5 meter disamping gang, dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis shabu langsung mengamankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip kecil ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus platik klip kosong ditemukan diatas meja dihadapan Terdakwa.
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital dengan tujuan untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Adi Prayetno Als Bewok** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jln. Alfaka Raya Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena tertangkap tangan memperjual belikan Narkotika jenis shabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa sedang duduk nongkrong di Jln. Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu 1 (satu) orang laki-laki datang menemui Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut, kemudian Terdakwa langsung ditangkap, dimana pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) timbangan digital;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bugkus platik klip kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memilik Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang nama panggilannya Boncel, namun selama ini Terdakwa bertemu dengan Boncel di daerah Sentis Percut Sei Tuan;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Boncel yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib, dimana sabu tersebut Terdakwa beli terakhir kali sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.470.000,-(empat ratus tujuh puluh) per gram;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jln. Alfaka Raya Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena tertangkap tangan memperjual belikan Narkotika jenis shabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa sedang duduk nongkrong di Jln. Alfaka Raya Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu 1 (satu) orang laki-laki datang menemui Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut, kemudian Terdakwa langsung ditangkap, dimana pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) timbangan digital;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bugkus platik klip kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memilik Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang nama panggilannya Boncel, namun selama ini Terdakwa bertemu dengan Boncel di daerah Sentis Percut Sei Tuan;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Boncel yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib, dimana sabu tersebut Terdakwa beli terakhir kali sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.470.000,-(empat ratus tujuh puluh) per gram;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Adi Prayetno Als Bewok**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jln. Alfaka Raya Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena tertangkap tangan memperjual belikan Narkotika jenis shabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) timbangan digital;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bugkus platik klip kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus platik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memilik Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang nama panggilannya Boncel, namun selama ini Terdakwa bertemu dengan Boncel di daerah Sentis Percut Sei Tuan;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Boncel yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib, dimana sabu tersebut Terdakwa beli terakhir kali sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.470.000,-(empat ratus tujuh puluh) per gram;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai memilik narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alas an yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Adi Prayetno Als Bewok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum**;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri R.E.F Aristomy Siahaan, S.H.M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H	**Immanuel, S.H., M.H**
Fauzul Hamdi, S.H., M.H	

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)